Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан
(Служба экономических расследований)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан
_____А. Б. Скаков
«____» _____ 2020 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА»

г. Нур-Султан, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение …….. 3
2. Основные понятия, используемые в методике …… 4
3. Основные виды объектов исследования ……. 5
3.1 «Игровые терминалы» …….. 5
3.2 «Воздушная рулетка», «Электронный покерный стол» …… 7
3.3 Электронное казино (Интернет-казино) …….. 10
4. Выявление источника (сервера) ……. 12
5. Список используемой литературы …… 13
6. Приложение ……. 14

ВВЕДЕНИЕ

С древнейших времен и до наших дней азартные игры прошли в своем развитии длительный путь, выступая своего рода определенным способом обогащения и проведения досуга. Проблема лудомании или болезненного влечения к играм – это проблема третьего тысячелетия многих людей в мире. Одни государства, оценив масштабность игромании, ставили ее под уголовно-правовой запрет, другие же государства считали многомиллионными доходы от таких увлечений.

Как известно, «теневая экономика» - это экономическая деятельность, противоречащая действующему законодательству, представляющая собой совокупность нелегальных, незаконных хозяйственных действий.

Одним из этих видов «теневой экономики» является организация незаконного игорного бизнеса.

Уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена статьей 307 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах *(в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области)*, в других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов.

В настоящее время для организации незаконного игорного бизнеса используются современные аппаратно-программные комплексы, которые постоянно модифицируются, с целью укрытия цифровых улик.

Как показывает практика, для того что бы доказать, что данный аппаратно-программный комплекс *(далее – АПК)* используется для организации незаконных игр, а также установления источника (сервера) трансляции игр необходимо обязательное привлечение специалистов в области исследования компьютерных технологий.

Данные методические рекомендации разработаны для сотрудников следственно-оперативных подразделений и специалистов-криминалистов Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и направлены для разъяснения основных этапов при осмотре и выемке объектов игорного бизнеса, а также включают стандартный перечь вопросов для назначения исследований.

2. Основные понятия, используемые в методике

Аппаратно-программный комплекс – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы.

Сервер — специализированный компьютер или специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач).

Электронно-вычислительная машина *(ЭВМ)* – комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах.

Букмекерская контора - игорное заведение, в котором заключается на добровольной основе пари между организатором игорного бизнеса и участниками.

Игорное оборудование – устройства или приспособления, предназначенные и используемые для проведения азартных игр.

Игорное заведение - здание, помещение, сооружение, в которых проводятся в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, азартные игры и (или) пари, предусматривающие получение выигрыша.

Электронное казино – заведение, использующее аппаратно-программный комплекс и (или) интернет - ресурс, реализующее возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет и (или) электронных денег и предусматривающее получение выигрыша.

Сетевой трафик — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени.

Азартная игра - основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они принимают участие.

Накопитель на жестких магнитных дисках *(НЖМД)* – запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи.

3. Основные виды объектов исследования

При исследовании объектов игорного бизнеса, специалистами в области компьютерных технологий выделяются основные их виды: игровые терминалы, АПК «Воздушная рулетка», АПК «Электронные покерные столы», электронное казино (Интернет-казино).

3.1 «Игровые терминалы»

Игровой терминал – это аппаратно-программный комплекс, собранный в металлическом корпусе, предназначенный для проведения игр.

Аппаратная часть состоит из следующих комплектующих:

- системный блок персонального компьютера;
- сенсорного дисплея (тачпада);
- устройство внесения и выдачи денежных средств;
- устройство соединения с сетью Интернет (модем).

Программная часть представляет собой операционную систему с установленными программными продуктами (игровыми приложениями).

Стандартные вопросы:

1. В исправном или неисправном состоянии находится представленный на исследование объект?
2. Является ли представленный на исследование объект аппаратно-программным комплексом?
3. Какие технические и функциональные возможности выполняет представленный на исследование аппаратно-программный комплекс, а также, какого его функциональное назначение?
4. Имеются ли устройства для выдачи и приема денежных средств?
5. Имеется ли устройство для печати лотерейных билетов, чеков?
6. Имеется ли в представленном на исследование аппаратно-программном комплексе программный продукт для трансляции игр?
7. Позволяет ли устройство аппаратно-программного комплекса настраивать определенный результат выигрыша пользователем (владельцем объекта)?

8. Имеются ли в НЖМД аппаратно-программного комплекса журнал событий (log-файлы) с содержанием сведений об игровых событиях?

9. С какими Интернет-ресурсами происходит обмен данных?

Алгоритм действий

при осмотре игрового терминала

1

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРМ НЕ ДОПУСТИТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИГРОВОГО ТЕРМИНАЛА

(ограничить доступ к терминалу посторонних лиц, предотвратить отключение электропитания, внести через купюроприемник денежные средства на счет игрового приложения)

2

ОБНАРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНАЛОМ

(провести осмотр помещения на предмет обнаружения оборудования, посредством которой производится управление терминалами: мобильных телефонов, планшетов, персональных компьютеров и др.)

3

ОСМОТР ЗАПУЩЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(изучить изображение на экране монитора и детально описать в протоколе осмотра)

4

ПРОВЕДЕНИЕ ФОТО - ВИДЕОФИКСАЦИИ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

5

ПРОНУМЕРОВАТЬ ПОРЯДОК СОЕДИНЕНИЯ АПК

(при необходимости зафиксировать и пронумеровать все кабеля, порты и их соединение комплектующих частей игрового терминала для последующего соединения и исследования терминала)

6

ПРИ ИЗЪЯТИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ИГРОВОГО ТЕРМИНАЛА ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ

3.2 «Воздушная рулетка», «Электронные покерные столы»

«Воздушная рулетка» схожа по визуальным аспектам с классической игрой «рулетка», где в роли игрового колеса (барабана) выступает электромеханическое устройство со встроенным нагнетателем воздуха, в куполообразном корпусе с пронумерованными шарами.

Основными комплектующими различных видов и модификаций АПК «Воздушная рулетка» является:

- игральное место, оснащенное сенсорным монитором, системным блоком персонального компьютера;
- электромеханическое устройство, со встроенным нагнетателем воздуха, который представляет собой генератор случайности и комплектом пронумерованных шаров, каждый из которых снабжен ретрансляционным чипом;
- средство последовательного отбора шаров;
- сканер для распознавания шаров;
- электро – воздушный нагнетатель.

«Электронный покерный стол» по своим функциональным возможностям позволяет организовать игру «покер» *(в различных ее вариациях: «Техасский холдем», «Омаха», «Дро-покер» и т.д)*. Отличием является отсутствие

крупье, в качестве которого выступает ЭВМ с функцией перемешивания карт, раздачи и подсчета общего банка игры.

АПК «Электронный покерный стол» состоит из следующих частей:

- игровых мест, оснащенных сенсорными мониторами;
- электронного табло (в качестве которого выступает экран телевизора), на котором осуществляется автоматическое перемешивание и раздача карт игрокам;
- в некоторых АПК имеется игровая панель с электронным считывающим чипом.

Стандартные вопросы:

1. В исправном или неисправном состоянии находится представленный на исследование объект?
2. Является ли представленный на исследование объект аппаратно-программным комплексом?
3. Есть ли на представленном аппаратно-программном комплексе программное обеспечение для осуществления игрового процесса с получением денежного выигрыша или проведения лотереи? Если да, то какой алгоритм игрового процесса (процесса проведения лотереи)?
4. С какими Интернет-ресурсами происходит обмен данных?
5. Ведется ли на представленном АПК статистический учет денежных средств (кредитов, балов и т.п.)? Если да, то какова статистика?

Алгоритм действий
при осмотре АПК «Воздушная рулетка»
и «Электронные покерные столы»

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА
(специалист, имеющий специальные познания в области компьютерно-технических исследований поможет воссоздать картину действия злоумышленников и получить важные доказательства)

2

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА ОПЕРАТИВНЫМ СОТРУДНИКАМ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ КАССИРА-ОПЕРАТОРА
(для предотвращения возможности выхода из приложения, в котором ведется статистический учет денежных средств (кредитов, балов и т.п.))

3

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОПЫТКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ УЛИК
(принять во внимание возможные попытки уничтожения ценной информации лицами из числа персонала; обнаружить специальные защитные средства, которые могут обесточить ключевые элементы АПК (сервера, хаба и т.д.))

4

ОСМОТР ЗАПУЩЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(изучить изображение на экране монитора и детально описать в протоколе осмотра)

5

ПРОВЕДЕНИЕ ФОТО / ВИДЕОФИКСАЦИИ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

6

ФИКСАЦИЯ ПОРЯДОКА СОЕДИНЕНИЯ АПК
(при необходимости зафиксировать и пронумеровать все кабеля, порты и их соединение комплектующих частей игрового терминала для последующего соединения и исследования терминала)

7

ПРИ ИЗЪЯТИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ АПК ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ

3.3 Электронное казино (Интернет-казино)

Электронное казино – это заведение, использующее аппаратно-программный комплекс и (или) Интернет-ресурс, реализующее возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет и (или) электронных денег и предусматривающее получение выигрыша.

Как правило, такие заведения маскируют себя под видом букмекерских контор или, являясь букмекерским заведением, организовывают проведение азартных игр (онлайн-казино) в местах, не предусмотренных Законом РК «Об игорном бизнесе», с целью незаконного получения дохода.

Стандартные вопросы:

1. В исправном или неисправном состоянии находится представленный на исследование объект?

2. Установлено ли на данном аппаратно-программном комплексе программное обеспечение позволяющее осуществлять игровой процесс с использование сети Интернет?

3. Каковы функциональные возможности обнаруженного программного обеспечения?

4. С какими Интернет-ресурсами происходит обмен данных?

5. Имеется ли в истории браузера сведения о посещении Интернет-ресурса www.наименование сайта.kz?

6. Ведется ли на представленном аппаратно-программном комплексе статистический учет денежных средств (кредитов, балов и т.п.)? Если да, то какова статистика?

Алгоритм действий

при осмотре электронного казино

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА

(специалист, имеющий специальные познания в области компьютерно-технических исследований поможет воссоздать картину действия злоумышленников и получить важные доказательства)

2

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА ОПЕРАТИВНЫМ СОТРУДНИКАМ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ КАССИРА-ОПЕРАТОРА

(для предотвращения возможности выхода из приложения, в котором ведется статистический учет денежных средств (кредитов, балов и т.п.))

3

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОПЫТКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ УЛИК

(принять во внимание возможные попытки уничтожения ценной информации лицами из числа персонала; обнаружить специальные защитные средства, которые могут обесточить ключевые элементы АПК (сервера, хаба и т.д.))

4

ОСМОТР ЗАПУЩЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(изучить изображение на экране монитора и детально описать в протоколе осмотра)

5

ПРОВЕДЕНИЕ ФОТО / ВИДЕОФИКСАЦИЮ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

6

ПРИ ИЗЪЯТИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ АПК ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ ИХ ЦЕЛОСТНОСТИ

4. Выявление источника (сервера)

Для расширения доказательной базы, а именно установления факта непосредственного участия в проводимых играх организатора игорного бизнеса требуется обнаружение источника (сервера) транслируемых игр.

Места, подлежащие осмотру, могут располагаться на значительном расстоянии друг от друга, компьютерное оборудование может представлять как отдельное ЭВМ, решающие самостоятельные автономные задачи, так и компьютер, являющийся составной частью компьютерной системы или сети.

Для определения местонахождения источника (сервера) необходимо:

1) Обеспечить оперативным сотрудником доступ специалисту к локальной сети (ЛВС) в помещении игорного заведения;

2) Специалисту осмотреть находящиеся в игровом зале ПК, где в файлах конфигураций установленных игровых приложений могут находиться сведения о сервере *(ip-адрес, доменное имя, ID игрового оборудования и т.д.)*;

3) Осуществить применение специалистом программных средств для перехвата входящего/исходящего сетевого трафика («Smartsniff», «Wireshark», «Netstat agent» и т.п.);

4) Специалисту провести анализ полученных данных (сведений о сетевом трафике);

5) Направить запрос оперативным сотрудникам Интернет-провайдеру о получение сведений о местонахождении сервера, его владельце и т.д. или получить специалистом сведений из открытых источников сети Интернет (www.2ip.ru, www.2ip.ua и др.);

6) После обнаружения местоположения серверного оборудования обеспечить оперативным сотрудником выезд на осмотр и выемку серверного оборудования с привлечением специалиста по компьютерно-техническим исследованиям;

7) При осмотре сервера оперативному сотруднику получить аутентификационные данные (логин и пароль). В случае отсутствия данных обеспечить корректное выключение, упаковку, опечатку и транспортировку серверного оборудования для проведения специалистом дальнейшего исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

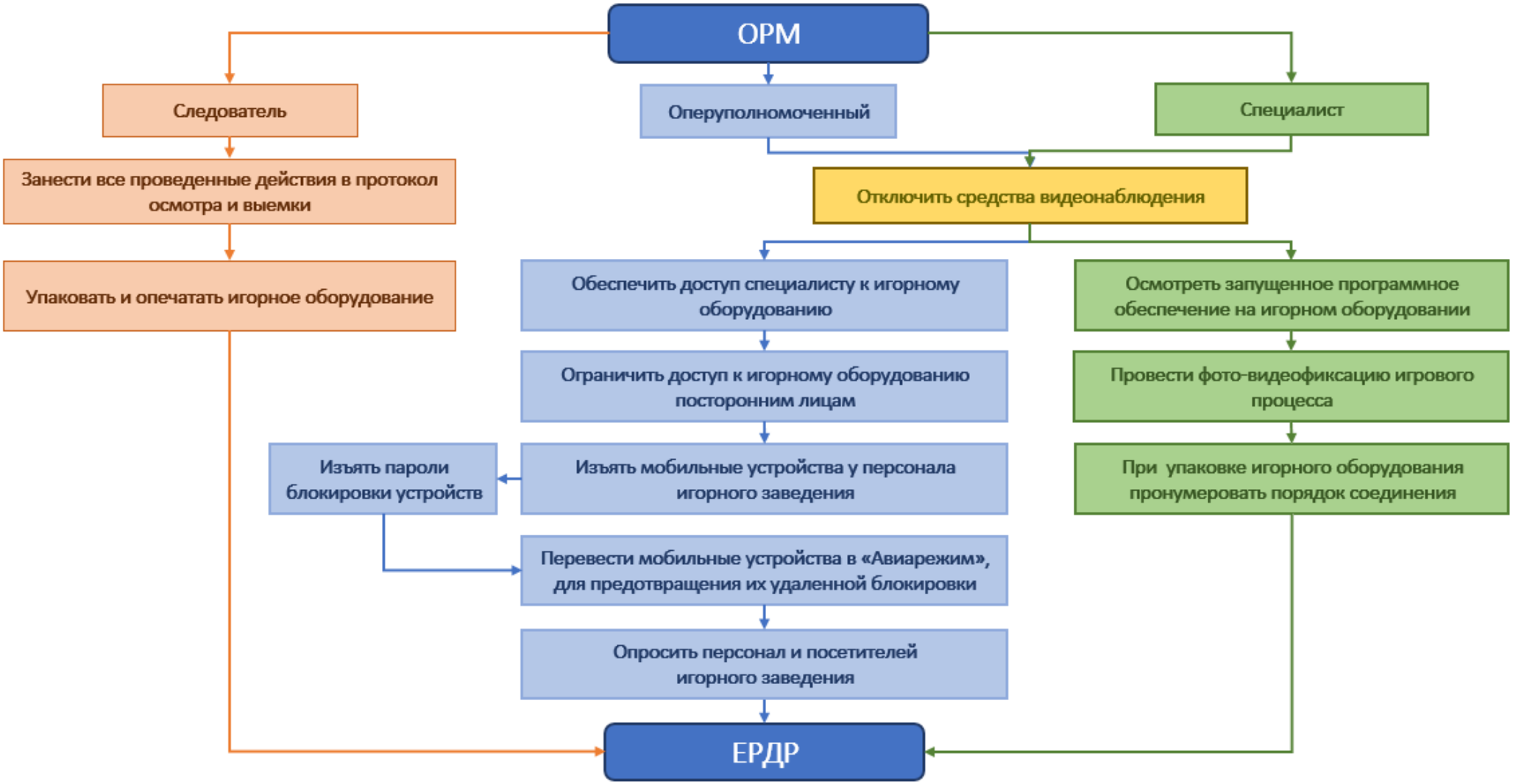
1. Уголовно-процессуальный кодекс РК.

2. «Порядок организации криминалистической деятельности в подразделениях службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу», утвержденный приказом И.о. Председателем КФМ МФ РК №47-И от 01.08.2019 года.

3. «Производство следственных действий. Криминалистический анализ, практика, рекомендации», О.Я. Баев, 2009 год.

4. Информация с интернет сайтов «www.wikipedia.ru», «www.lawbook.online».

Приложение

БЛОК-СХЕМА

действий СОГ при проведении ОРМ в сфере организации незаконного игорного бизнеса